

제주국제자유도시개발센터 상임감사

징계 및 경고 요구

제 목 : 2019년 NLCS Jeju Network 고도화 개선사업 관리 부실

관계부서 : NLCS Jeju

내 용

1. 업무개요

North London Collegiate School Jeju(이하 NLCS)는 (주)제인스가 제주영어 교육도시 내에서 운영하는 국제학교다.

NLCS는 학교 내 정보시스템 네트워크를 체계적으로 관리하고자 네트워크 통합 관리시스템 도입과 장비 및 회선 교체 등을 위한 “2019년 NLCS Jeju Network 고도화 개선사업”(이하 본 사업)을 2019년 5월 17일 ~ 7월 31일까지 추진하기로 계약상대자인 (주)※※※※※※※(이하 ※※※)와 계약을 체결하였다.

① 사업 추진 개요 및 업무별 담당자

- 계 약 명 : NLCS Jeju Network 고도화 개선사업
- 계약상대자 : (주)※※※※※※※(도내 업체)
- 물 품 명 : 백본 서버 <<< C9407R 외
- 계 약 금 액 : 금1,579,940,000원(부가세 포함, 5년 분할지급)
- 계약보증금 : 금157,994,000원(보증보험가입)
- 지체상금율 : 계약금액 X 1.5/1,000 X 지체일수
- 계약/설치기간 : 2019. 5. 17. ~ 2019. 7. 31.
- 무상유지보수 : 검수일로부터 12개월
- 기 타 사 항 : 과업제안요청서에 따름

소속	직위	성명	근무 기간	담당업무	현 근무처
NLCS 제주	(전)행정실장	AAA	'17.9.1.~'20.2.28.	학교 행정 총괄	퇴사
NLCS 제주	IT 디렉터	BBB	'18.10.4.~재직 중	ICT 업무 총괄	NLCS 제주
NLCS 제주	(전)IT 매니저	CCC	'18.1.5.~'19.1.24.	네트워크 교체사업 초안 구상	퇴사
NLCS 제주	IT 매니저	DDD	'19.5.22.~재직 중	네트워크 교체사업 이행 감독	NLCS 제주
NLCS 제주	IT 기술자	EEE	'18.11.1.~재직 중	네트워크 교체사업 입찰 및 계약 업무	NLCS 제주
(주)제인스 사무국	(전)재무팀장	경	'18.2.1.~'20.8.1.	제인스 및 3개 국제학교 예산 총괄	퇴사

② 사업의 주요 추진 경과

일자	주요 내용	관련인
2018. 11. 7	NLCS 네트워크 교체 관련 사업 검토 메일로 요청 - 사업 요지 : 네트워크 장비실 열기와 장비 노후화로 인한 장애 발생 및 수리비 증가로 교내 네트워크 장비 전체 교체 및 장비실 냉방 설비 추가 등 필요	발신 : CCC 수신 : 경
2018. 11. 27	(주)제인스 자금 사정상 부담 및 사업 추진이 당장 필요하지 않음을 회신 - 회신 요지 : 현재 팬이나 파워가 고장인 상태로 운용한 기간이 길어 큰 문제가 아님. 장비별 수리비도 많지 않고, 내용연수 등 고려 연장 사용 가능	발신 : 경 수신 : CCC, AAA
2019. 2. 16	NLCS 자체로 외부 컨설팅(일본 국제학교 IT 매니저) 시행 및 사업계획 보완 - 진단 결과 : 네트워크 인력 부족에 따른 관리시스템 고도화 및 기존 노후화 장비의 단 계적 교체 필요(총사업비 1,551백만원)	시행 : BBB
2019. 3. 7	네트워크 고도화 사업계획을 NLCS 경영위원회에 보고 및 승인	보고 : BBB
2019. 4. 6/12	NLCS 운영위원회 결정사항을 이행하지 않는다는 항의 메일 발송	발신 : FFF(전 교장) 수신 : ∇∇∇(대표이사)
2019. 4. 10	(주)제인스의 규정 및 관계 법령 등의 기준에 따라 사업을 수행하여야 한다고 메일 회신	발신 : ∇∇∇ 수신 : GGG, BBB
2019. 4. 12	NLCS 예산조정 및 입찰계획 보고, 조달청 입찰공고	기안 : EEE
2019. 5. 17	계약상대자(※※※)와 협상 및 계약체결 - 협상내역 : 주니어스쿨 증축분에 대해 과업량 추가 및 사업 종료 기한 준수 합의	협상자 : BBB, EEE 계약자 : ※※※
2019. 5. 26	※※※에 사업 설계상 통합관리시스템 호환 불가에 대한 해결방안 요구 메일 발송	발신 : DDD 수신 : ※※※
2019. 5. 27	제조사 및 공급사 검토 결과 문제없음을 메일 통보	발신 : ※※※ 수신 : DDD
2019. 6. 4	계약 세부명세서상 장비별 노무비에 대해 문의 메일 발송	발신 : DDD 수신 : ※※※
2019. 6. 5/7	해당 노무비의 명목이 <△△△ 캐피탈의 할부 이자(약 1억 400만원)라고 답변	발신 : ※※※ 수신 : DDD
2019. 6. 13	NLCS 운영위원회에 네트워크 고도화 개선 사업비를 5년 분할로 <△△△ 캐피탈 금융상품 (무이자) 계약체결 및 지급 계획 보고	보고자 : BBB
2019. 8. 19	백업 장비인 Sup 엔진의 인식 불가 오류에 대해 해결방안 요구 메일 발송	발신 : DDD 수신 : ※※※
2019. 8. 19	Sup 엔진 관련 보상 및 향후 계획 메일 회신 - 보상안 : 노트북 25대 제공 및 무상 유지보수 기간 1년 연장 등 - 장애 해결 계획 : <△△△ 공문상 2020년 3월 업데이트 예정	발신 : ※※※ 수신 : DDD
2019. 9. 16	계약 기간 종료 및 기납물품에 대한 정산요청	발신 : ※※※ 수신 : DDD
2019. 10. 15	기납부 물품 검사 및 검사 조서 작성	검사자 : BBB, DDD
2020. 1. 21	<△△△ 캐피탈 할부 계약체결 및 1차연도분 지급 문서 기안	기안자 : EEE
2020. 5. 14	※※※가 DNAC(20년 6월)와 Sup 엔진(20년 11월)에 대한 완료 기한 연기 메일 발송	발송 : ※※※ 수신 : DDD
2020. 6. 12	※※※로부터 DNAC 및 Sup 엔진 납품 포기 메일 접수	발송 : ※※※ 수신 : DDD

2. 관계법령 및 판단기준

NLCS는 본 사업을 추진하면서 당초 (주)제인스의 예산편성지침에 따라 사업계획을 바탕으로 예산을 편성하고, 사무국과의 협의를 통해 사업을 추진하여야 하며,

사업 추진 시에는 (주)제인스의 계약업무규정 및 18-19 학사년도 예산집행 지침에 따라 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법)에 따라 원가계산 등을 통해 예정가격을 결정하고, 입찰공고 시 공고문과 제안 요청서에 따라 우선협상 대상자를 선정하여 협상에 의한 계약을 체결하여야 한다고 되어있다.

계약 이행 시에는 계약업무규정과 물품구매계약 일반조건에 따라 계약의 목적을 달성 할 수 있도록 감독자를 지정하여 계약의 이행을 관리·감독하고 계약상대자의 귀책 사유로 발생하는 계약 미이행 등과 관련하여서는 계약의 해지 등을 검토하고 이행하여야 한다.

계약 관리와 관련하여 계약상대자가 기성이나 완료검사를 요청하는 경우 검사를 통하여 사업목적에 맞게 과업 내용이 이행되었는지 검사하여야 하며 검사에서 이행되지 않은 부분이 있으면 대금을 지급하면 안 된다고 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 네트워크 교체사업 추진에 관한 사항

당초 NLCS 학교 내 네트워크의 운영상 문제점은 장비 노후화와 네트워크 장비실의 열기에 의한 장애 발생이었다. 이를 개선 하고자 전 IT 매니저 CCC은 당시 유지보수 업체였던 ※※※와 개선 계획을 수립하였고, 현 IT 디렉터 BBB가 일본 외국학교 IT 매니저의 컨설팅을 통해 네트워크 교체사업의 범위와 물량, 설계 등을 확정하였다.

그러나, 실제 네트워크 교체사업 내용에는 위 문제점 중 장비실의 열기에 대한 해결책인 네트워크 장비실의 환기 및 냉방 설비 추가 없이 고가의 신규 네트워크 장비들만을 교체·도입하였다.

NLCS EEE과의 문답에 따르면 해당 문제점인 장비실의 환기나 냉방과 관련한 책임은 NLCS BBB가 NLCS 설비팀으로 전가하였다고 했으며 결과적으로 주요 문제점을 해결하지 못한 사업이 추진되었다.

② 네트워크 교체사업 예산관리에 관한 사항

본 사업을 추진하면서 NLCS는 지출원인 행위인 계약을 위해 사업비를 먼

저 18-19 학사년도 예산편성 지침에 따라 예산사용 계획을 수립하고 편성하여야 하며, (주)제인스 사무국과 협의를 통해 예산을 확정 시켜야 하며,

그러나 총사업비 1,579,940,000원은 18-19년도 학사년도 예산서에 편성도 되지 않았고, 사업 입찰 전인 2020년 4월 12일에야 예산조정을 통해 5년 할부판매계약의 1차연도분의 예산만을 확정하였다.

또한, <<< 대부(유)와의 5년간 할부판매계약은 금융리스로 단기차입금의 성격이다. 이 경우 이사회 의결을 통해 진행하여야 하나, IT 디렉터 BBB는 NLCS 운영위원회에만 해당 할부판매계약은 무이자로 진행한다고 보고 후 계약을 진행하였다.

그러나 이 건 할부판매계약의 무이자 조건도 <<< 대부(유)는 무이자라고 제안했지만, 할부 이자 상당액이 네트워크 교체 사업비 내용 중 장비별 설치 관련 노무비(약 1억 400만원)로 계상된 것이 ※※※ 담당자로부터 받은 답변 메일을 통해 확인되었다.

또한, 1차연도분 대금 지급을 위해 18-19 학사년도 예산 중 2019년 4월에 예산조정을 통해 확보한 1차연도분 예산은 불용처리하고, 19-20 학사년도에 편성한 2차연도분 예산을 기납부 물품 분에 대한 1차연도분 대금으로 지급하였다.

이 경우 18-19 학사년도의 1차연도분 예산을 이사회를 통해 이월하여 사용하고, 19-20 학사년도의 2차연도분 예산은 미발생 예산으로 20-21 학사년도에 편성하여야 했다.

③ 예정 가격 결정에 관한 사항

국가계약법 제8조의2 및 같은 법 시행령 제9조와 계약업무규정 제6조에 따르면 예정가격의 결정기준은 계약 수량 및 이행기간, 계약조건 등을 참작하여 1. 거래실례가격, 2. 거래실례가격이 없는 경우 원가계산에 의한 가격, 3. 공사의 경우 표준시장 단가, 4. 제1호 또는 3호에 의한 가격이 없는 경우 감정가격, 유사 사례의 거래실례가격 또는 견적가격의 순으로 결정하게 되어있다.

그러나, NLCS EEE은 본 사업의 입찰공고 계획 시 조달청 나라장터 등 거래실례가격 조사나 원가계산을 하지 않고 NLCS BBB가 컨설팅을 통해 확

정한 물량을 바탕으로 제주 도내 2개 업체의 비교 견적 중 최저 견적가를 예정가격으로 기안했고 BBB가 확정하였다.

이와 관련하여 본 사업에서 구매한 장비 중 하나인 네트워크 백본 스위치 <<< CN/C9407R을 조달청 나라장터에서 확인해본 결과 조달청 나라장터에 등록된 장비는 단가가 40,392,000원이지만 결정된 예정가격 명세에는 단가가 143,180,678원이며 이를 2대 구매하였으므로 약 204,485,356원의 예산을 낭비하였다.

④ 입찰에 관한 사항

위 예정가격으로 입찰하면서 예산집행 지침에 따라 국가계약법 제4장의 입찰 및 낙찰 절차 등을 준용하여야 했고, 국가계약법 제7조에 의해 참가자의 자격을 제한할 경우 국가계약법 시행령 제21조 제1항 제6호 및 시행규칙 제24조 제2항 제2호와 기획재정부장관 고시 1의 가에 따라 2억 이하 물품구매의 경우에만 가능하다.

그런데 본 사업은 위 관계법령에 해당하는 규모가 아님에도 불구하고, 제주지역 제한 입찰로 진행하였으며 최종 계약상대자인 ※※※도 장비를 직접 납품 및 설치할 수 없어 대부분을 다른 지역 업체인 (주)◀◀◀◀◀에서 수행하여 결과적으로도 불필요한 제한조건의 입찰이 되었다.

⑤ 계약 이행에 관한 사항

계약상 본 사업은 제안요청서 및 제안서에 따라 네트워크 관리를 체계적으로 할 수 있는 통합관리 시스템(DNAC)의 도입과 기존 네트워크 장비의 안전성 및 보안성 강화(백업 서버 4중화)를 위한 교체가 이루어져야 한다.

또한, 본 사업의 계약조건 중 제안요청서 일반사항 5. 납품 및 검수의 차에 따르면 대금 지급은 모든 제품을 납품 설치하고 검수가 완료되었을 때 계약상대자의 청구에 따라 5년 분할 지급한다고 되어있어 계약상대자의 귀책에 의한 미납 물품이 있으면 대금이 지급되어서는 안 된다.

그러나, 2020년 12월 현재까지 통합 관리시스템인 DNAC과 안정성 강화를 위한 장비인 Sup 엔진 2개가 사업 설계상의 오류로 기능 구현 및 운용이

불가하여 계약상대자의 과업 이행이 완료되지 못하고 있다.

계약상대자인 ※※※는 해당 장비들의 기능 구현을 통한 과업의 완료를 연기시켜 오다 DNAC의 경우 2020년 6월 12일 설치 불가 통보를 하여 NLCS는 2020년 7월 23일에 계약상대자의 요구를 수용하였고, Sup 엔진의 경우 2020년 11월 30일까지 연기시켜 오다 2020년 12월 11일에 설치 불가를 통보한 상태다.

위와 같이 사업이 계약상대자의 제안서에 따라 완료되지 못한 가운데 2019년 9월 16일에 ※※※가 1,453,069,640원에 해당하는 기납물품의 기성검사 및 대금 지급을 요청하였고, 2019년 10월 15일에 NLCS BBB와 DDD은 이 건 기성에 대한 검사를 완료하고 해당 기성대금은 2020년 1월 22일 <<< 대부(유)와 5개년 할부판매계약을 체결하여 1차연도분 할부대금 290,613,928원을 <<< 대부(유)에 지급하였다.

이로 인해 계약조건에 따른 ※※※의 귀책에 따른 계약 미완료 책임을 물어야 하는 상황이 발생하였으나, 제안서 내용의 과업이 이행되지 않은 상황에서 기납물품에 대한 기성검사 및 대가를 지급함으로써 지체상금 부과 대상 금액이 계약 잔액인 126,870,360원으로 일차적으로 감소하였고, DNAC 장비 분도 2020년 7월 23일 NLCS에서 ※※※의 통보에 대한 수용 문서를 발송함에 따라 추가로 감소하였다.

【관련자 주장 및 판단】

NLCS BBB('18.10.4. ~ 재직 중)는 본 사업과 관련하여 학교를 위해 필요한 사업이었으며, 예산도 전 행정실장인 AAA가 편성해 뒀으며, 전 IT 매니저인 CCC 차장의 계획을 바탕으로 진행하였다고 하였다.

그러나 본 사업은 BBB가 당시 재직 중이던 전 IT 매니저 CCC과 협의를 통해 확정된 것이고, 각 학사년도 별 예산 계획도 행정실의 각 업무 파트별로 수립하고 있으며 실제 비용이 집행계획도 <<< 대부(유)를 통행 지급하기로 한 것은 BBB의 결정사항이었다.

또한, BBB가 본 사업 추진 관련으로 추진한 전문가 컨설팅에서 사업 물

량 및 계획을 확정하였고, 이 계획을 바탕으로 입찰 및 계약 등이 진행되었으므로 위의 전 담당자의 계획을 추진만 한 것이라는 등의 주장은 수용할 수 없다.

그리고, 예정가격 결정에 대해 BBB는 국내 여러 기업의 견적과 해외 사이트 비교, 공식입찰 사이트 비교 등을 하였으며 입찰 및 비용 지급 등의 업무를 IT 기술자인 EEE의 책임이고 지역 제한 입찰의 경우도 제인스의 방침이었다고 하였다.

그러나, 예정가격 결정 등과 관련하여 비교, 검증한 근거를 제시하지 않았으며, 해당 사업을 계획하고 총괄한 IT 디렉터가 입찰 및 기성검사와 대가 지급 등의 업무에 대한 책임이 없다는 주장은 IT 총괄책임자라는 지위에 비추어 수용할 수 없고, 본 사업 입찰 시의 지역제한도 근거가 없다.

NLCS DDD('19.5.22 ~ 재직 중)은 입사 후 본 사업을 감독하는 중에 결함을 확인하고 기능상 문제들을 해결하기 위해 계약상대자 및 네트워크 장비 공급사 등과 지속적으로 협의를 하였고, 계약변경 등을 검토하였으나 (주)제인스 사무국이 계약 기간 종료 후 계약변경은 불가하다고 결정했다고 하였다.

그러나, 해당 사업 기간 중과 사업 종료일 이후 계속되는 과업 미이행에 대해 계약상대자의 납품 연기 요청에 대하여 제안요청서 14. 계약 해지 및 15. 기타 사항에 따라 검토하지 않았으며, 계약 규정에 따른 계약변경 등의 절차를 이행하지 않았고, 계약상대자의 제안서 내용대로 이행되지 않은 사업에 대해 기성을 처리하여 업무를 충실히 이행하였다고 볼 수 없다.

NLCS EEE('18.11.1. ~ 재직 중)은 해당 사업과 관련하여 모든 결정은 IT 디렉터인 BBB가 하였으며 본인은 지시에 따라 본 사업에 대한 행정처리만 담당하였다고 하였다.

그러나, 해당 사업과 관련한 행정처리를 함에 있어 불합리한 사항 및 미비한 사항은 이를 보완하고 개선하여야 하는 직원으로서의 성실의무가 있으므로 책임이 전혀 없다는 주장은 수용할 수 없다.

【관련자 징계 사유】

- ① 이 건과 관련하여 NLCS IT 디렉터 BBB는 국가계약법 및 계약 규정, 예산집행 지침, 계약조건 등을 준수하지 않고 부실하게 관리하여 예산 낭비 및 사업목적 달성도 하는 등 제인스에 손해를 끼쳤으며, 이러한 행위는 「인사규정」 제43조의 징계 사유에 해당한다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 2019년 NLCS Jeju Network 고도화 개선사업을 국가계약법과 계약조건 등을 준수하지 않고 부실하게 관리한 NLCS BBB를 「인사규정시행세칙」 제49조 및 제55조에 따라 “징계 처분” 하시고, **[징계]**
- ② 2019년 NLCS Jeju Network 고도화 개선사업의 관리를 소홀히 한 NLCS DDD에게 경고 조치하시고, **[경고]**
- ③ 2019년 NLCS Jeju Network 고도화 개선사업 관련 행정업무를 소홀히 한 NLCS EEE에게 경고 조치하시기 바랍니다. **[경고]**